رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٦٣ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٠٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١١/٧هـ

المَوضُوعَات

منازعات إدارية أخرى - استرداد مبالغ من الجهة الإدارية - تنفيذ حكم قضائي لصالح دائن - فقدان المبالغ - مسؤولية الجهة الإدارية عن أعمال موظفيها - إقرار الجهة الإدارية.

مُطالبة المدّعي إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المتبقية والمسلمة إلى إدارة تنفيذ أحكام الحقوق المدنية لصالحه - الثابت قيام المدعى عليها بتنفيذ حكم قضائي لصالح المدعي واستلام المبالغ المحكوم بها، وإقرارها بتسليم المدعي جزء من المبالغ - استحقاق المدعي للجزء المتبقي من المبالغ - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن المبالغ كانت بعهدة أمين الصندوق السابق، وأنه يوجد عجز مالي لديه، وأن قضيته تحت نظر النيابة العامة؛ كون المدعى عليها مسؤولة عن أعمال تابعها، ولها العود فيما بعد عليه، دون إدخال أصحاب الحقوق بذلك - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعي.

الوَقَائِع

تجمل وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها- بأنه بتاريخ ١٤٤٣/٤/٤هـ تقدم المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها تضمنت: أن له مبلغاً

قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال لدى إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بالجوف التابعة لشرطة سكاكا، واستلم منها مبلغاً قدره (٤,٥٠٠) ريال، وتبقى له (٨٥,٥٠٠) خمسة وثمانون ألفاً وخمسمئة ريال، وختم الصحيفة بطلب إلزام المدعى عليها بدفعه له. وبقيد صحيفة الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة، عقدت في سبيل نظرها عدة جلسات، قدم خلالها ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أنه بالرجوع إلى السجلات والكشوفات فقد ثبت استحصال مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) ريال لصالح المدعي بموجب صك الحكم رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٨هـ، وقد استلم المدعي منها مبلغاً قدره (٤٦,٥٠٠) ريال حسب الكشوفات وسندات الصرف وإقرار المدعي المرفق. وأما فيما يخص باقي المبلغ وقدره (٤٣,٥٠٠) ريال؛ فلم يثبت تسليمه لمستحقه، وهو عهدة عند أمين الصندوق السابق، وتوجد قضية عجز منظورة لدى جهة التحقيق بفرع النيابة العامة بمنطقة الجوف، والمسجلة بالرقم الجنائي (...) وكامل الأوراق رهن التحقيق ولم يصدر بحقه أي قرارات أو أحكام حتى تاريخه، وختم المذكرة بطلب عدم قبول الدعوى لرفعها قبل انتهاء إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية والمتهم فيها أمين الصندوق السابق. ثم في جلسة اليوم ذكر المدعي أن ما ورد بمذكرة ممثل المدعى عليها بأنه استلم مبلغاً قدره (٤٦,٥٠٠) ريال وليس (٤,٥٠٠) ريال؛ أن ذلك صواباً، وأن المتبقي له حالياً قدره (٤٣,٥٠٠) ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمئة ريال فقط. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم في ذات الجلسة نطق بالحكم.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له المبلغ المتبقي له والمسلّم إلى إدارة تنفيذ أحكام الحقوق المدنية وقدره (٤٣,٥٠٠) ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمئة ريال؛ وعليه فإن دعواه تُعدُّ من دعاوى المنازعات الإدارية الأخرى التي تختص المحاكم الإداريَّة ولائيّاً بنظرها وفقاً للفقرة (و) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن تختص المحاكم الإداريَّة بالفصل في الآتي: "و-المنازعات الإدارية الأخرى". وأما عن قبول الدعوى، فلما كان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ لم يتضمن تحديداً لمدد شكلية لقبول الدعوى فيما يندرج تحت تكييف المنازعات الإدارية الأخرى؛ فإن الدائرة تنتهي مع ذلك إلى قبول هذه الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فحيث البين من الدعوى والإجابة أن المدعى عليها نفذت حكماً لصالح المدعي واستلمت مبلغاً قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، وسلمت المدعي منه مبلغاً قدره (٤٦,٥٠٠) ستة وأربعون ألفاً وخمسمئة ريال، وهو ما أقر به المدعي، وتبقى لديها -وفقاً لما ذكره ممثل المدعى عليها- مبلغاً قدره (٤٣,٥٠٠) ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمئة ريال لم تسلمه المدعي، والذي يمثل مبلغ المطالبة، وحيث ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لهذا المبلغ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفعه للمدعي. ولا ينال من ذلك ما جاء في دفاع

المدعى عليها من أن هذا المبلغ بعهدة أمين الصندوق السابق، وأنه يوجد عجز مالي لديه، وأن النيابة العامة تنظر في هذه القضية؛ إذ إن المدعى عليها مسؤولة عن أعمال تابعها، ولا علاقة للمدعي ولا شأن له بذلك، وحيث لها العود فيما بعد عمّن تسبب بالضرر، دون إدماج أصحاب الحقوق بما يقع لديها من خلل وقصور.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام شرطة مدينة سكاكا بأن تدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (٤٣,٥٠٠) ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمئة ريال.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.